

СПІЛЬНА РЕЗОЛЮЦІЯ

**учасників публічної експертної зустрічі щодо законопроекту №15057
про необхідність усунення правової колізії
та забезпечення рівного державного захисту дітей з інвалідністю
незалежно від статусу їхніх батьків**

м. Київ / онлайн
17 липня 2026 року

Ми, учасники публічної експертної зустрічі щодо законопроекту №15057, представники правозахисної, юридичної, медичної, реабілітаційної, психіатричної, соціальної, експертної, громадської та батьківської спільнот, розглянувши правову, практичну та гуманітарну проблему, пов'язану з чинним регулюванням підстав звільнення військовослужбовців, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, вважаємо за необхідне публічно зафіксувати спільну позицію на підтримку законопроекту №15057 та донести її до Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства ветеранів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших державних органів.

1. Суть проблеми

У чинному законодавстві України закріплено особливу потребу дитини з інвалідністю у батьківському догляді, супроводі, лікуванні, реабілітації, абілітації, розвитку, стабільності та сімейній підтримці.

До початку військової служби держава визнає цю потребу через механізм відстрочки від призову під час мобілізації для батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Водночас після початку військової служби аналогічна життєва обставина – участь у вихованні дитини з інвалідністю віком до 18 років – не має такого самого правового значення при вирішенні питання про звільнення військовослужбовця з військової служби.

Внаслідок цього виникає правова колізія: дитина з інвалідністю має однаковий правовий статус і однакові потреби незалежно від того, чи є її батько цивільною особою, чи вже проходить військову службу, однак обсяг державних гарантій для такої дитини фактично змінюється залежно від статусу одного з батьків.

Такий підхід є юридично, соціально та морально неприйнятним.

Дитина не перестає потребувати догляду, лікування, реабілітації, стабільності, безпеки та участі обох батьків лише тому, що один із її батьків став військовослужбовцем.

2. Правова оцінка

Ми вважаємо, що чинна редакція абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у частині, що ставить можливість звільнення військовослужбовця, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, у залежність від формальної наявності іншого з батьків або інших осіб, які зобов'язані виховувати дитину, не відповідає системі конституційних, законодавчих та міжнародно-правових гарантій захисту дітей з інвалідністю.

Ця норма має ознаки порушення принципів верховенства права, юридичної визначеності, рівності, недискримінації, найкращих інтересів дитини, охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства, а також фактично звужує обсяг державних гарантій, які Україна вже визнала щодо дітей з інвалідністю.

2.1. Колізія між статтею 23 Закону про мобілізацію та статтею 26 Закону про військовий обов'язок і військову службу

Пункт п'ятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнає право жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків і батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Тобто до початку військової служби держава прямо визнає: сам факт виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років є достатньою підставою для спеціальної державної гарантії.

Водночас після початку військової служби абзац восьмий пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не надає цьому самому статусу дитини з інвалідністю самостійного юридичного значення. Можливість звільнення військовослужбовця ставиться не у залежність від потреб дитини, не від обсягу догляду, не від найкращих інтересів дитини, а від формальної наявності або відсутності іншого з батьків чи інших осіб, які за законом зобов'язані її виховувати.

Отже, одна й та сама життєва обставина – участь у вихованні дитини з інвалідністю віком до 18 років – має різні правові наслідки залежно лише від того, чи батько дитини ще є цивільною особою, чи вже був мобілізований і проходить військову службу.

Це створює нормативну неузгодженість між двома законами та порушує принцип юридичної визначеності: держава не може в одному законі визнавати, що дитина з інвалідністю потребує спеціальної гарантії батьківського догляду, а в іншому – фактично відмовляти в аналогічній гарантії після початку військової служби.

Правова позиція не може бути одночасно такою, що до мобілізації статус дитини з інвалідністю має вирішальне значення, а після мобілізації цей самий статус втрачає самостійне юридичне значення.

2.2. Порушення принципу верховенства права та юридичної визначеності – стаття 8 Конституції України

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція України має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй.

Принцип верховенства права включає, зокрема, вимогу юридичної визначеності, послідовності та передбачуваності правового регулювання.

Чинна конструкція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» цим вимогам не відповідає, оскільки одна й та сама обставина – участь у вихованні дитини з інвалідністю – в одному правовому режимі визнається достатньою підставою для державної гарантії, а в іншому фактично нівелюється.

Держава визнає потребу дитини з інвалідністю в батьківському догляді до мобілізації, але не визнає її після мобілізації.

Така непослідовність підриває юридичну визначеність, створює нерівне застосування державних гарантій і фактично робить правовий статус дитини з інвалідністю залежним від моменту, коли її батько був мобілізований.

2.3. Порушення статті 3 Конституції України

Стаття 3 Конституції України визначає, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

У випадку дітей з інвалідністю йдеться не про формальну перевагу для одного з батьків, а про реальні потреби дитини: догляд, лікування, реабілітацію, абілітацію, безпеку, розвиток, стабільність і підтримку родини.

Коли чинна норма ставить у центр не потреби дитини, а формальну наявність іншої особи, яка за законом зобов'язана її виховувати, держава відступає від конституційного обов'язку спрямовувати свою діяльність на захист життя, здоров'я, гідності та безпеки людини.

Особливо це стосується дітей, які через інвалідність мають підвищену залежність від постійної участі батьків і не можуть самостійно компенсувати втрату одного з основних доглядальників.

2.4. Порухення принципу рівності та недискримінації – статті 21 і 24 Конституції України

Стаття 21 Конституції України закріплює, що всі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах, а права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Стаття 24 Конституції України встановлює рівність громадян перед законом і забороняє привілеї чи обмеження за різними ознаками.

Чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» фактично створює різний обсяг державного захисту для дітей з однаковим правовим статусом.

Дитина з інвалідністю, батько якої ще не був мобілізований, має державну гарантію у вигляді права одного з батьків на відстрочку відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Натомість дитина з інвалідністю, батько якої уже проходить військову службу, не має аналогічної гарантії, якщо формально існує інший з батьків або інші особи, які зобов'язані її виховувати.

Тобто дві дитини з однаковим статусом – дитина з інвалідністю віком до 18 років – отримують різний обсяг державного захисту залежно від обставини, яка самої дитини не стосується і від неї не залежить: чи був її батько мобілізований.

Це має ознаки дискримінації дитини з інвалідністю за сімейною та правовою обставиною, пов'язаною зі статусом одного з батьків.

Саме на це звернула увагу представниця Національної Асамблеї людей з інвалідністю України: доля дитини з інвалідністю поставлена в залежність від того, чи був її батько мобілізований; статус дитини з інвалідністю та її потреба в постійному догляді не «зникають» після мобілізації одного з батьків.

2.5. Звуження змісту та обсягу існуючих гарантій – стаття 22 Конституції України

Стаття 22 Конституції України передбачає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Українське законодавство вже визнає, що дитина з інвалідністю є окремою категорією дітей, яка потребує додаткового державного захисту, особливого піклування і підтримки.

Коли держава через статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визнає право на відстрочку для батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, вона визнає не лише право дорослого, а передусім потребу дитини в батьківському догляді.

Однак чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» після початку військової служби фактично звужує цю гарантію: той самий статус дитини більше не є достатнім юридичним фактом для захисту її потреб.

Таким чином спеціальна державна гарантія, визнана законодавцем для дітей з інвалідністю до мобілізації, після мобілізації одного з батьків фактично втрачає дію.

Це означає звуження змісту й обсягу гарантій для окремої групи дітей з інвалідністю – тих, чиї батьки вже були мобілізовані або проходять військову службу.

2.6. Порухення конституційних гарантій охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства – статті 51 і 52 Конституції України

Стаття 51 Конституції України встановлює, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Стаття 52 Конституції України закріплює рівність дітей у правах.

Чинна норма фактично зводить участь батька дитини з інвалідністю до другорядної або факультативної, якщо формально існує мати або інша особа, яка за законом зобов'язана виховувати дитину.

Такий підхід не відповідає змісту конституційного захисту батьківства і дитинства.

Батьківство – це не лише юридичний статус і не лише обов'язок утримання. У випадку дитини з інвалідністю це також щоденна участь у догляді, лікуванні, реабілітації, абілітації, навчанні, побуті, безпеці та емоційній підтримці.

Це суперечить конституційному обов'язку держави охороняти не лише материнство, а й батьківство, а також забезпечувати рівність дітей у правах.

2.7. Воєнний стан не може бути універсальним виправданням – стаття 64 Конституції України

Ми усвідомлюємо, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни, а забезпечення обороноздатності є обов'язком держави.

Водночас стаття 64 Конституції України прямо встановлює, що навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені, зокрема, статтями 24, 51 і 52 Конституції України.

Отже, воєнний стан не може бути універсальним виправданням для звуження гарантій рівності дітей, охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства.

Якщо держава вважає, що обмеження певної гарантії є необхідним з міркувань оборони, така позиція має бути конкретною, юридично вмотивованою, пропорційною і статистично обґрунтованою.

Загальне посилання на воєнний стан не може виправдати ситуацію, коли діти з однаковим правовим статусом отримують різний обсяг державного захисту.

2.8. Невідповідність статті 26 Закону України «Про охорону дитинства»

Стаття 26 Закону України «Про охорону дитинства» прямо забороняє дискримінацію дітей з інвалідністю та дітей з порушеннями розумового або фізичного розвитку. Ця ж стаття встановлює для дітей з інвалідністю спеціальні державні гарантії, зокрема створення необхідних умов для повноцінного життя та розвитку, надання матеріальної допомоги, спеціалізованої медичної, психологічної та іншої підтримки.

Чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не враховує цього спеціального правового статусу дитини з інвалідністю при вирішенні питання про звільнення військовослужбовця.

У результаті дитина з інвалідністю фактично прирівнюється до дитини, яка такого статусу не має: вирішальним стає не інвалідність, не обсяг потреб, не необхідність спеціального піклування, а лише формальна наявність іншої особи, яка зобов'язана виховувати дитину.

Такий підхід суперечить самій логіці статті 26 Закону України «Про охорону дитинства», яка встановлює для дітей з інвалідністю не формальний, а підвищений рівень державного захисту.

2.9. Невідповідність Сімейному кодексу України

Стаття 141 Сімейного кодексу України встановлює, що мати і батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

Стаття 150 Сімейного кодексу України покладає на батьків обов'язки щодо виховання дитини, піклування про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, а також передбачає, що батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» фактично порушує баланс рівної участі матері й батька у виконанні батьківських обов'язків щодо дитини з інвалідністю.

Формальна наявність матері не означає, що участь батька втрачає юридичне, практичне або життєве значення для дитини.

Навпаки, у випадку дитини з інвалідністю участь обох батьків часто є необхідною умовою стабільного догляду, лікування, реабілітації, абілітації, навчання, розвитку і безпеки.

2.10. Порушення Конвенції ООН про права дитини

Україна є стороною Конвенції ООН про права дитини.

Стаття 2 Конвенції забороняє дискримінацію дитини, зокрема залежно від статусу її батьків або інших обставин.

Стаття 3 Конвенції встановлює, що в усіх діях щодо дітей першочергова увага має приділятися найкращому забезпеченню інтересів дитини.

Стаття 23 Конвенції визнає право дитини з інвалідністю на особливе піклування та допомогу, що відповідає стану дитини і становищу осіб, які забезпечують турботу про неї.

Чинна норма не відповідає цим стандартам, оскільки:

- не ставить у центр найкращі інтереси дитини;
- не оцінює реальний стан дитини та обсяг догляду;
- не враховує становище особи, яка фактично забезпечує турботу про дитину;
- допускає різний обсяг захисту дитини залежно від статусу її батька як цивільної особи або військовослужбовця.

2.11. Порушення Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

Україна також є стороною Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Стаття 5 Конвенції закріплює принцип рівності та недискримінації, а також право осіб з інвалідністю на рівний і ефективний правовий захист.

Стаття 7 Конвенції встановлює, що в усіх діях стосовно дітей з інвалідністю першочергова увага приділяється вищим інтересам дитини.

Стаття 23 Конвенції передбачає право дітей з інвалідністю на рівні права стосовно сімейного життя та обов'язок держави забезпечувати дітям з інвалідністю і їхнім сім'ям належну підтримку.

Чинна редакція статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» не забезпечує рівного та ефективного правового захисту дітей з інвалідністю, оскільки створює ситуацію, в якій одна частина дітей з інвалідністю отримує державну гарантію батьківського догляду до мобілізації, а інша частина – втрачає аналогічну гарантію після мобілізації одного з батьків.

Це не відповідає зобов'язанню держави забезпечувати підтримку не лише дитині з інвалідністю формально, а й її сім'ї як середовищу, в якому дитина отримує догляд, розвиток, реабілітацію, абілітацію та захист.

2.12. Юридичний висновок

Отже, чинна редакція абзацу восьмого пункту 3 частини дванадцятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» у частині, що не визнає самостійного юридичного значення статусу дитини з інвалідністю після початку військової служби одного з батьків, має ознаки невідповідності таким нормам:

- статті 3 Конституції України – у частині обов'язку держави спрямовувати свою діяльність на захист людини, її життя, здоров'я, гідності та безпеки;
- статті 8 Конституції України – у частині принципу верховенства права та юридичної визначеності;
- статті 21 Конституції України – у частині рівності людей у гідності та правах;
- статті 22 Конституції України – у частині недопустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і гарантій;
- статті 24 Конституції України – у частині рівності перед законом та заборони дискримінаційних обмежень;
- статті 51 Конституції України – у частині охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства;
- статті 52 Конституції України – у частині рівності дітей у правах;
- статті 64 Конституції України – у частині недопустимості обмеження прав, передбачених статтями 24, 51 і 52 Конституції України, навіть в умовах воєнного стану;
- статті 26 Закону України «Про охорону дитинства» – у частині заборони дискримінації дітей з інвалідністю та гарантій їхнього повноцінного життя і розвитку;
- статей 141 і 150 Сімейного кодексу України – у частині рівності прав та обов'язків матері й батька щодо дитини та обов'язку батьків піклуватися про здоров'я і розвиток дитини;
- статей 2, 3 і 23 Конвенції ООН про права дитини – у частині заборони дискримінації, пріоритету найкращих інтересів дитини та права дитини з інвалідністю на особливе піклування;
- статей 5, 7 і 23 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю – у частині рівності, недискримінації, найкращих інтересів дітей з інвалідністю та права на підтримку сімейного життя.

Таким чином законопроект №15057 слід розглядати не як створення нової пільги для військовослужбовців, а як необхідне законодавче усунення правової колізії, яка вже зараз призводить до нерівного обсягу державного захисту дітей з інвалідністю.

Держава вже визнала у пункті п'ятому частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що дитина з інвалідністю віком до 18 років потребує спеціальної гарантії батьківського догляду. Тому після мобілізації одного з батьків цей самий статус дитини не може втрачати юридичне значення.

Діти з однаковим правовим статусом мають отримувати однаковий обсяг державних гарантій незалежно від того, чи є один із їхніх батьків цивільною особою, чи вже проходить військову службу.

Саме через це законопроект №15057 є необхідним для відновлення правової визначеності, забезпечення рівності дітей з інвалідністю перед законом, виконання міжнародних зобов'язань України та захисту найкращих інтересів дитини.

3. Найкращі інтереси дитини

У всіх рішеннях, які стосуються дітей, першочергова увага має приділятися найкращим інтересам дитини. У випадку дітей з інвалідністю ці інтереси не можуть оцінюватися абстрактно або формально.

Для багатьох дітей з інвалідністю належний догляд включає:

- постійний нагляд;
- лікування;
- прийом ліків;
- медичні процедури;
- реабілітацію;
- абілітацію;
- спеціальне харчування;
- фізичний супровід;
- транспортування;
- комунікацію з лікарями, реабілітологами, школою, соціальними службами;
- організацію документів;
- психологічну підтримку;
- стабільне й передбачуване сімейне середовище.

У багатьох родинах цей обсяг неможливо безпечно, стабільно й тривалий час забезпечувати силами лише однієї людини.

Участь другого з батьків у таких родинах – це не питання зручності дорослих. Це питання безпеки, стабільності лікування, якості реабілітації, розвитку дитини та збереження родини.

4. Медична, реабілітаційна, абілітаційна та функціональна оцінка потреб дитини

Під час експертної зустрічі було окремо наголошено, що реабілітація дитини з інвалідністю – це не разовий візит до фахівця і не лише заняття в реабілітаційному або корекційному центрі.

Реабілітація й абілітація є безперервними процесами, у яких основне щоденне навантаження виконує родина.

Особливо важливо розрізняти реабілітацію та абілітацію.

Якщо реабілітація спрямована на відновлення втрачених функцій, то абілітація – це формування життєво необхідних навичок, яких дитина з інвалідністю раніше не мала. Саме абілітація для багатьох дітей із вродженими порушеннями розвитку визначає, чи зможе дитина бути більш самостійною, включеною в життя родини, громади, освіти та суспільства.

Для таких дітей ідеться не лише про покращення окремої функції або руху. Йдеться про участь дитини у власному житті: можливість самостійно їсти, одягатися, просити про допомогу, гратися, пересуватися, навчатися, взаємодіяти з іншими дітьми, брати участь у житті родини та громади.

Фахівець може працювати з дитиною кілька годин на тиждень, однак навички не формуються лише за ці години. Вони формуються щодня – під час одягання, годування, купання, гри, прогулянки, навчання, домашніх справ і звичайної побутової взаємодії.

Саме тому батьки не є лише супроводжуючими особами. Вони є важливими учасниками мультидисциплінарної команди, без щоденної участі яких реабілітаційний та абілітаційний процеси не можуть бути стабільними й ефективними.

Наприклад, для дитини з руховими порушеннями навіть маленька дія – самостійно висунути руку з рукава під час роздягання або просунути руку в рукав під час одягання – може бути важливим функціональним кроком до самостійності. Щоб така навичка закріпилася, дитині потрібні десятки повторень у природних життєвих ситуаціях.

Однак якщо один із батьків самостійно забезпечує весь догляд, побут, лікування, харчування, транспортування, документи, поїздки до фахівців, інших дітей у родині та виконання рекомендацій, він часто змушений робити все замість дитини, бо так швидше, безпечніше і фізично простіше.

У такій ситуації дитина втрачає можливість пробувати і вчитися.

Менше практики означає повільніше формування навичок. Менше можливостей діяти самостійно означає більшу залежність від сторонньої допомоги в майбутньому.

Тому участь другого з батьків – це не просто допомога матері або іншому основному доглядальнику. Це безпосередній внесок у розвиток дитини.

Коли батько терпляче чекає, поки дитина сама виконає маленьку дію, допомагає їй утримати ложку, вдягнутися, погратися, вийти на прогулянку, виконати рекомендації фахівців або спробувати нову навичку, він створює додаткові можливості для навчання, розвитку та самостійності.

Він також дає іншому з батьків можливість відновитися, поспати, зайнятися власним здоров'ям, іншими дітьми або побутовими питаннями. Це важливо не лише для добробуту дорослого. Це напряду впливає на стабільність реабілітаційного й абілітаційного процесів дитини.

Коли основний доглядальник виснажується, зменшується кількість повторень, частіше пропускаються заняття, рекомендації фахівців залишаються невиконаними, а дорослий через брак часу та ресурсу починає робити все замість дитини.

Наслідки насамперед відчуває сама дитина.

Дитинство, розвиток, формування навичок і можливість участі в житті не можна поставити на паузу до того часу, коли родині стане легше.

Тому підтримка сім'ї, ресурс обох батьків і можливість їхньої постійної участі – це не лише соціальне питання і не лише турбота про дорослих. Це необхідна умова безперервної реабілітації й абілітації дитини, її розвитку, самостійності та повноцінної участі в житті суспільства.

5. Психічне здоров'я матерів і дітей

Окрему увагу учасники зустрічі звернули на психічне здоров'я матерів та дітей у родині, де дитина з інвалідністю потребує постійного догляду, супроводу, лікування, реабілітації або абілітації.

Коли один із батьків проходить військову службу, на іншого з батьків часто лягає весь обсяг догляду: фізичного, медичного, емоційного, адміністративного, освітнього, реабілітаційного, побутового та фінансового.

Такий режим може тривати місяцями й роками.

Мати або інший основний доглядальник часто живе в умовах хронічного стресу, без нормального сну, перепочинку, можливості лікуватися, працювати, відновлюватися або хоча б тимчасово передати догляд іншому дорослому.

Згідно з даними психіатричної та психологічної спільноти, озвученими під час експертної зустрічі, у матерів дедалі частіше спостерігаються критичні стани емоційного вигорання, важкі депресивні розлади, високий рівень психотравматизації, суїцидальні думки, наміри чи навіть спроби. Це створює ризики не лише для стабільності догляду, лікування, реабілітації, навчання, побуту та емоційної безпеки дитини – це пряма загроза здоров'ю та життю матері й дитини.

Дитина з інвалідністю потребує не лише фізичної присутності дорослого, а стабільного, ресурсного, здатного до турботи й реагування дорослого поруч.

Тому питання законопроекту №15057 – це також питання профілактики важких психічних криз у родині, запобігання доведенню матерів до стану критичного виснаження, захисту життя і здоров'я батьків та дітей.

Держава не може ігнорувати ситуації, у яких один із батьків захищає країну на військовій службі, а інший фактично залишається сам на сам із цілодобовим доглядом за дитиною з інвалідністю, без достатньої системи підтримки, перепочинку та реальної можливості відновлення.

Саме тому психічне здоров'я матерів і дітей має враховуватися при оцінці законопроекту №15057 як один із ключових аргументів на користь його підтримки.

6. Доглядова праця, виснаження матерів і гендерна несправедливість

Догляд за дитиною з інвалідністю – це не «природний обов'язок матері», не побутова допомога і не звичайне батьківське навантаження.

Це щоденна, часто цілодобова фізична, емоційна, медична, адміністративна, логістична, освітня та соціальна праця, без якої дитина не може отримувати належний догляд, лікування, реабілітацію, абілітацію, навчання, безпеку й підтримку.

Ця праця включає не лише перебування поруч із дитиною. Вона включає підйоми вночі, контроль стану, годування, переодягання, гігієну, прийом ліків, медичні процедури, виконання рекомендацій фахівців, супровід до лікарів і реабілітаційних центрів, комунікацію зі школою, соціальними службами, оформлення документів, пошук коштів, організацію транспорту, реагування на кризи та постійну відповідальність за життя і стан дитини.

Коли один із батьків проходить військову службу, увесь цей обсяг у більшості випадків фактично лягає на іншого з батьків – найчастіше на матір.

Формально чинна норма виглядає нейтральною: вона говорить про наявність «інших осіб, які зобов'язані виховувати дитину». Але в реальному житті така конструкція найчастіше означає одне: якщо є мати, держава вважає, що проблема догляду вирішена.

Це хибний і небезпечний підхід.

Наявність матері не означає наявність необмеженого фізичного, психічного, фінансового й часового ресурсу. Мати також має тіло, здоров'я, роботу, дохід, потребу у сні, лікуванні, відпочинку, відновленні, соціальному житті та можливість не бути доведеною до виснаження.

Коли держава виходить лише з формальної наявності матері або іншого з батьків, вона фактично не бачить реального обсягу доглядової праці та перекладає на одну людину функції, які в нормальній системі мають бути розподілені між родиною, соціальними службами, медичною системою, освітніми установами й державою.

У випадку дитини з інвалідністю це навантаження не можна порівнювати зі звичайним доглядом за дитиною. Йдеться про тривалий, багатоетапний і часто виснажливий процес, який може тривати роками: лікування, реабілітація, абілітація, корекційні заняття, спеціальний догляд, постійний супровід, адаптація побуту, навчання навичок, контроль поведінкових або медичних станів, робота з кризами та щоденна боротьба за маленькі кроки розвитку.

Якщо весь цей процес тримається на одній людині, це неминуче призводить до виснаження. А виснаження матері – це не лише проблема дорослої людини. Це прямий ризик для дитини.

Коли основний доглядальник не спить, не має можливості лікуватися, не може працювати або відновлюватися, зростає ризик пропуску процедур, зриву реабілітації, погіршення якості догляду, емоційних зривів, соціальної ізоляції родини та погіршення стану самої дитини.

Саме тому такий підхід є не просто формальним. Він є дискримінаційним за наслідками, адже фактично перекладає на одну людину – найчастіше на матір – невидиму, неоплачувану, цілодобову і часто непосильну доглядову працю без належного визнання, підтримки й оцінки реального ресурсу родини.

Участь батька в житті дитини з інвалідністю не може розглядатися як факультативна допомога матері.

Батько – це не «помічник». Батько – це один із двох батьків, який має рівне значення для дитини, її стабільності, розвитку, безпеки, лікування, реабілітації, абілітації та емоційного стану.

Участь батька дозволяє розділити не лише фізичні дії, а й відповідальність, рішення, нічні підйоми, поїздки, страх, кризові ситуації, фінансове навантаження і постійне психологічне напруження.

Для дитини з інвалідністю присутність другого з батьків може означати регулярнішу реабілітацію, більше повторень навичок, стабільніший догляд, можливість своєчасно потрапити до лікаря, менше ризиків для здоров'я матері та більше безпеки в родині.

Держава не може одночасно визнавати, що дитина з інвалідністю потребує спеціального захисту, і при цьому будувати правову норму на припущенні, що одна мати здатна безмежно, безперервно й самостійно замінити собою всю систему підтримки.

Якщо соціальні послуги, перепочинок, денний догляд, доступна реабілітація, кризова допомога та підтримка родин у громадах є недостатніми, держава не має права ігнорувати роль другого з батьків як реального учасника догляду.

Саме тому законопроект №15057 має розглядатися також як крок до визнання доглядової праці суспільно необхідною, до подолання гендерно несправедливого перекладання всього навантаження на матерів і до захисту дитини з інвалідністю через підтримку її родини.

7. Соціальні послуги та відповідальність держави

Учасники зустрічі наголосили, що в багатьох громадах України система підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю, залишається відсутньою або недостатньою.

Часто родини не мають реального доступу до послуг тимчасового перепочинку, денного догляду, кризової підтримки, регулярного соціального супроводу, доступного транспортування, асистентських послуг, комплексної реабілітації та допомоги в повсякденному догляді.

За таких умов формальне посилення на наявність іншого з батьків або інших осіб, які зобов'язані виховувати дитину, не може вважатися достатнім доказом того, що потреби дитини реально забезпечені.

Держава не може одночасно не забезпечувати достатню систему соціальних послуг – і водночас вважати, що одна людина в родині здатна самостійно замінити собою цю систему.

Для багатьох родин саме другий з батьків є єдиним ресурсом підтримки: людиною, яка може відвезти дитину до лікаря, залишитися з нею під час хвороби, допомогти з фізичним доглядом, забезпечити поїздки на реабілітацію, дати іншому з батьків можливість поспати, лікуватися або вирішити побутові й адміністративні питання. Коли цей ресурс відсутній, родина залишається наодинці з навантаженням, яке мало б бути розподілене між сім'єю, громадою, соцслужбами, медичною системою і державою.

Це створює ризик зриву догляду, переривання реабілітації, погіршення стану дитини, виснаження основного доглядальника, соціальної ізоляції родини та, в окремих випадках, наближення дитини до інституційного догляду лише тому, що родина фізично не витримує навантаження.

Саме тому законопроект №15057 має розглядатися не як окрема пільга для військовослужбовців, а як відповідь на суттєву прогалину державної підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю в умовах війни. Бо реальний захист дитини з інвалідністю потребує реального ресурсу сім'ї. А там, де система соціальних послуг не може повністю замінити участь другого з батьків, держава не має права ігнорувати цю участь як юридично значущу обставину.

Якщо держава визнає право дитини з інвалідністю на сімейне виховання, догляд, розвиток, реабілітацію та підтримку, вона має визнавати і те, що ці права неможливо забезпечити лише формальною наявністю одного дорослого в родині.

8. Позиція Міністерства оборони України й потреба в її обґрунтуванні

Ми свідомі щодо потреб оборони держави, служби військових та необхідності збереження і нарощування боєздатності Сил оборони України.

Водночас будь-яке обмеження прав і гарантій, яке стосується дітей з інвалідністю, має бути юридично, фактично та статистично обґрунтованим.

Загальні посилання на можливе «надмірне розширення кола військовослужбовців, які можуть бути звільнені», «скорочення чисельності особового складу» або «негативний вплив на боєздатність» не можуть вважатися достатнім обґрунтуванням без конкретних даних, оцінки реального масштабу цієї категорії та аналізу пропорційності такого обмеження.

Якщо Міністерство оборони України заперечує проти законопроекту №15057, така позиція має містити відповіді щонайменше на такі питання:

1. Чи має Міністерство оборони України статистику, скількох військовослужбовців реально може стосуватися законопроект №15057?

2. Якщо такої статистики немає, на яких фактичних даних ґрунтуються твердження про ризик значного або раптового відтоку військовослужбовців?

3. Чи враховувалося, що значна частина батьків дітей з інвалідністю вже має право на відстрочку до мобілізації, а отже законопроект №15057 стосується значно вужчої категорії?

4. Чи враховувалися випадки, коли дитина набула статусу дитини з інвалідністю вже після мобілізації одного з батьків?

5. Чи визнає Міністерство оборони України, що чинна норма створює різний обсяг державного захисту для дітей з однаковим правовим статусом?

6. Чи готове Міністерство оборони України надати письмову, юридично й статистично обґрунтовану позицію щодо законопроекту №15057?

Ми вважаємо, що без відповіді на ці питання заперечення проти законопроекту №15057 не можуть вважатися належно обґрунтованими.

Питання обороноздатності держави не може протиставлятися правам дітей з інвалідністю без конкретних даних, аналізу пропорційності та врахування найкращих інтересів дитини.

Держава має право оцінювати ризики для обороноздатності, але така оцінка не може підміняти собою правовий аналіз і не може ґрунтуватися на припущенні, що будь-яке розширення гарантій для родин дітей з інвалідністю автоматично створює непропорційний ризик для Сил оборони України.

Саме тому позиція Міністерства оборони України щодо законопроекту №15057 має бути відкритою, аргументованою, підтвердженою даними та співвіднесеною з правами дітей з інвалідністю, а не зводитися до загального заперечення.

9. Наша спільна позиція

Ми підтримуємо законопроект №15057, оскільки він:

1. усуває нормативну неузгодженість між правом на відстрочку до мобілізації та правом на звільнення після початку військової служби;

2. повертає самостійне юридичне значення статусу дитини з інвалідністю, який не може залежати від того, коли саме батько був мобілізований;

3. забезпечує рівний державний захист дітей з інвалідністю незалежно від статусу одного з батьків – цивільної особи чи військовослужбовця;

4. відновлює баланс між потребами оборони держави та обов'язком держави захищати дітей з інвалідністю, не протиставляючи ці цінності одна одній без належного обґрунтування;

5. відповідає принципам верховенства права, юридичної визначеності, рівності, недискримінації та найкращих інтересів дитини;

6. узгоджується з конституційним обов'язком держави охороняти сім'ю, дитинство, материнство і батьківство, а також забезпечувати рівність дітей у правах;

7. враховує реальний обсяг догляду, який потребує дитина з інвалідністю: лікування, реабілітацію, абілітацію, медичний супровід, побутову допомогу, навчання, розвиток, безпеку та емоційну підтримку;

8. враховує реальні наслідки для родин, коли весь обсяг догляду покладається на одного з батьків: фізичне й психічне виснаження, зрив реабілітації, зменшення можливостей розвитку дитини, соціальну ізоляцію та ризик кризових станів;

9. не є механізмом «масової демобілізації», оскільки стосується конкретної категорії родин, де є дитина з інвалідністю віком до 18 років і де участь батька має істотне значення для забезпечення потреб дитини;

10. оцінює ситуацію через права дитини, а не через формальне припущення, що наявність іншого з батьків автоматично означає достатній догляд, ресурс, здоров'я, час, фінансову спроможність і підтримку.

Ми наголошуємо: дитина з інвалідністю має бути в центрі правової оцінки. Не статус військовослужбовця сам по собі, не формальна наявність іншої особи, а саме потреби дитини, її найкращі інтереси, право на догляд, розвиток, реабілітацію, абілітацію, сімейне середовище та рівний державний захист.

Саме тому законопроект №15057 має бути підтриманий як необхідний крок для відновлення правової визначеності, усунення дискримінаційних наслідків чинної норми та забезпечення рівного обсягу державних гарантій для всіх дітей з інвалідністю.

10. Резолютивна частина та заклик до державних органів

Учасники цієї резолюції закликають Верховну Раду України, профільні комітети Верховної Ради України, Міністерство оборони України, Міністерство ветеранів України, Кабінет Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інші державні органи та посадових осіб у межах їхніх повноважень забезпечити належний, невідкладний і фаховий розгляд законопроекту №15057.

Ми вважаємо за необхідне:

- 1. підтримати подальший розгляд і ухвалення законопроекту №15057** як законодавчого механізму усунення правової колізії, що призводить до нерівного обсягу державного захисту дітей з інвалідністю;
- 2. розглядати законопроект №15057 не як питання окремої пільги для військовослужбовців, а як питання рівного державного захисту дітей з інвалідністю, дотримання найкращих інтересів дитини та виконання державою своїх конституційних і міжнародних зобов'язань;**
- 3. врахувати при розгляді законопроекту реальні потреби дітей з інвалідністю, зокрема обсяг догляду, лікування, реабілітації, абілітації, соціального супроводу, психічного навантаження на родини та щоденної участі батьків;**
- 4. забезпечити фахову правову, соціальну та гуманітарну оцінку чинної норми, яка створює різний обсяг державних гарантій для дітей з однаковим правовим статусом;**
- 5. виходити з того, що дитина з інвалідністю має бути в центрі правової оцінки, а формальна наявність іншого з батьків не може автоматично вважатися доказом достатнього догляду, ресурсу, здоров'я, часу, фінансової спроможності й підтримки;**
- 6. у разі заперечень проти законопроекту №15057 вимагати від відповідних державних органів конкретного обґрунтування – юридичного, фактичного, статистичного та пропорційного, із зазначенням реального кола військовослужбовців, яких може стосуватися цей законопроект;**
- 7. не протиставляти потреби обороноздатності держави правам дітей з інвалідністю без належних даних і правового аналізу, оскільки воєнний стан не скасовує обов'язку держави забезпечувати рівність дітей у правах, охорону сім'ї, дитинства, материнства і батьківства;**
- 8. забезпечити рівний обсяг державних гарантій для всіх дітей з інвалідністю незалежно від того, чи є один із їхніх батьків цивільною особою, чи вже проходить військову службу.**

11. Приєднання до резолюції

До цієї резолюції можуть приєднатися громадські організації, правозахисні ініціативи, медичні та реабілітаційні фахівці, експерти, батьківські спільноти, представники родин військовослужбовців, які мають дітей з інвалідністю, та інші особи, які підтримують необхідність рівного державного захисту дітей з інвалідністю.

Підписанти підтверджують підтримку цієї спільної позиції та згоду на її подання до Верховної Ради України, Міністерства оборони України, Кабінету Міністрів України, профільних комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інших державних органів, а також на її публічне оприлюднення.

12. Список підписантів

Список осіб та організацій, які приєдналися до цієї резолюції, формується окремим реєстром підписантів.

Підписання резолюції здійснюється шляхом письмового підтвердження приєднання або накладення кваліфікованого електронного підпису на заяву про приєднання.

Реєстр підписантів та заяви-приєднання є додатками до матеріалів, що подаються разом із цією резолюцією.

Дата ухвалення резолюції: 22 липня 2026 року.